

<제13장 단체협약.제02절 단체협약의 성립>

[예상][2][13.02-2]조합원 인준투표 부결이 단체협약의 성립 및 효력 발생에 미치는 영향

《【문제13.2】

<사례>

IT 솔루션 업체인 A사의 노사는 수개월간의 교섭 끝에 2024년도 임금 및 단체협약 갱신안에 합의하였다. A사의 대표이사과 노동조합 B의 위원장은 교섭 마지막 날 합의된 내용을 정리한 `노사합의서`를 작성하였다. 해당 합의서에는 임금 인상률, 복지 포인트 지급 등 핵심 사항이 명시되었고, 두 당사자는 합의서 끝부분에 각각의 이름을 타이핑한 후 도장을 찍는 대신 자필로 서명하였다. 그러나 이후 노동조합 B의 내부 규약에 명시된 `조합원 찬반투표(인준투표)` 과정에서 해당 합의안이 부결되자, 노동조합 B는 `인준투표 부결로 인해 단체협약은 성립하지 않았으므로 재교섭을 해야 한다`고 주장하였다. 반면 A사는 `이미 노사 대표자가 서명하여 합의가 완료되었으며, 서면으로 작성된 합의서는 명칭과 상관없이 단체협약으로서 효력이 있다`고 맞서고 있다. 또한 노동조합 B의 일부 조합원들은 `서명만 있고 날인이 없으므로 노동조합법상 형식을 갖추지 못한 무효인 협약`이라고 주장하며 협약의 성립 자체를 부정하고 있다.

(물음2) 노동조합 규약상 인준투표제가 존재하는 경우, 노사 대표자가 합의한 후 조합원 투표에서 부결된 사실이 단체협약의 성립 및 효력 발생에 어떠한 영향을 미치는지 판례의 입장을 중심으로 서술하시오.(25점)》

<문제13.2의 물음2> 조합원 인준투표 부결이 단체협약의 성립 및 효력 발생에 미치는 영향

I. 문제의 제기

- 사안에서 노사는 임금 및 단체협약 갱신안에 합의하여 노사합의서에 대표자가 자필 서명하였으나, 노동조합 규약상 인준투표에서 합의안이 부결되어 노동조합은 단체협약의 성립을 부정하는 상황이다. 쟁점으로 <노사 대표자의 합의 이후 노동조합 규약상 인준투표 부결이 단체협약의 성립 및 효력 발생에 어떠한 영향을 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 인준투표 부결이 단체협약의 성립 및 효력 발생에 미치는 영향을 판례의 입장을 중심으로 서술한다.

II. 단체교섭 및 체결권의 주체와 한계

1. 대표자의 단체협약 체결권

- "노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제16조 제1항" 및 "제29조 제1항"에 의하면 노동조합의 대표자는 노동조합을 대표하여 사용자 또는 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다. 이는 법에 의해 부여된 고유한 권한으로서, 노동조합의 의사를 대외적으로 표시하고 법적 구속력을 발생시키는 기초가 된다.

2. 인준투표제의 의의

- 인준투표제란 노사 대표자가 합의한 단체협약안에 대하여 최종적으로 조합원 총회의 찬반투표를 거쳐 확정하도록 하는 제도를 말한다. 이는 노동조합 내부의 민주적 의사결정을 강화하기 위한 장치로 활용된다.

III. 인준투표제와 대표권 제한에 관한 판례의 입장

1. 대표권의 전면적·포괄적 제한 금지

- "판례"는 노동조합의 규약에서 단협 체결 시 총회의 의결을 거쳐야 한다거나 인준투표를 거쳐야 한다고 규정하여 대표자의 체결권을 전면적·포괄적으로 제한하는 것은 "노조법 제29조 제1항"의 취지에 반하여 허용되지 않는다고 본다. 노동조합의 대표자가 단체교섭의 결과에 따라 독자적으로 결단하여 단체협약을 체결할 수 있는 권한을 사실상 박탈하는 것은 법상 대표자의 지위를 형해화하기 때문이다.

2. 절차적 권고로서의 성격

- "판례"는 인준투표제를 노동조합 내부의 민주적 절차로서 존중하되, 이를 대외적인 체결권의 성립 요건으로 보지 않는다. 즉, 규약에 인준투표제가 명시되어 있더라도 이는 노동조합 내부의 의사결정 절차에 불과하며, 이를 거치지 않았거나 부결되었다고 해서 대표자가 대외적으로 행한 체결권의 효력이 당연히 부정되는 것은 아니다.

3. 신의성실의 원칙과 인준투표제

- 노동조합 대표자가 교섭 과정에서 인준투표를 거칠 것임을 미리 예고하거나 사용자와 합의한 경우라 하더라도, "판례"는 그러한 합의 자체가 대표자의 법정 체결권을 포기하게 하거나 제한하는 효력을 갖지 않는다고 본다. 따라서 인준투표 부결을 이유로 이미 체결된 협약의 이행을 거부하거나 재교섭을 강요하는 것은 신의성실의 원칙에도 반할 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약의 성립 여부

- A사의 대표이사과 노동조합 B의 위원장은 "노조법 제31조 제1항"이 정한 서면 작성 및 서명 요건을 갖추어 노사합의서를 작성하였다. 판례의 입장에 비추어 볼 때, 노동조합 위원장은 대외적인 단체협약 체결권을 가진 주체이므로, 그가 서명한 시점에 단체협약은 유효하게 성립한 것으로 보아야 한다.

2. 인준투표 부결의 영향 분석

(1) 대외적 효력의 유지

- 노동조합 B의 규약에 인준투표제가 존재하고 실제로 부결되었다 하더라도, 이는 노동조합 내부의 의사수렴 절차에 관한 문제일 뿐이다. "판례"에 따르면 이러한 내부 절차의 흠결이나 부결 사실이 이미 대외적으로 표시된 대표자의 체결 행위를 무효로 만들지 않는다.

(2) 재교섭 의무의 부존재

- 이미 유효한 단체협약이 성립되었으므로 사용자인 A사는 동일한 사항에 대하여 다시 교섭에 응할 법적 의무가 없다. 노동조합 B가 부결을 이유로 재교섭을 주장하는 것은 법적으로 수용되기 어렵다.

3. 대표자의 책임 문제

- 인준투표 부결에도 불구하고 단체협약을 체결한 위원장은 노동조합 내부적으로 규약 위반에 따른 정치적·민사적 책임을 질 수 있으나, 이는 노동조합 내부의 자치적 해결 영역에 속할 뿐 대외적인 협약의 효력에는 영향을 미치지 않는다.

V. 결론

- 노동조합 규약상의 인준투표제는 노동조합 내부의 민주성을 제고하기 위한 제도적 장치이나, 그것이 노조법상 부여된 대표자의 단체협약 체결권을 원천적으로 제한하거나 박탈할 수는 없다는 것이 판례의 확립된 입장이다. 따라서 사안에서 노사 대표자가 합의서에 자필 서명함으로써 단체협약은 이미 성립하였으며, 사후에 실시된 인준투표에서 부결되었다는 사실만으로는 단체협약의 성립이 부정되거나 효력이 상실되지 않는다. 결론적으로 A사의 주장대로 해당 합의서는 유효하며, 노동조합 B의 재교섭 요구는 정당한 근거가 없다고 판단된다.